

次の【弁解録取書の記載内容】は、殺人を被疑事実とする逮捕状に基づいて司法警察員により逮捕された被疑者甲野太郎の事件に関し、H警察署司法警察員Xが、被疑者の弁解を聴取して作成した弁解録取書の記載内容の抜粋である。この弁解録取書に記載された①から⑤までの司法警察員Xの措置に関する後記Aからオまでの【記述】のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。

【弁解録取書の記載内容】

本籍、住居、職業、氏名、生年月日欄（省略）

本職は、平成23年2月3日午前10時10分ころ、H警察署において、上記の者に対し、①逮捕状記載の犯罪事実の要旨及び②弁護人を選任することができる旨を告げるとともに、

- ③1 引き続き勾留を請求された場合において貧困等の事由により自ら弁護人を選任することができないときは、裁判官に対して弁護人を請求できる旨
 2 裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
 3 その資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨

を教示し、さらに、弁護人又は弁護人となろうとする弁護士と接見したいことを申し出れば、直ちにその旨をこれらの者に連絡する旨を告げた上、④弁解の機会を与えたところ、任意次のとおり供述した。

- 1 私がVさんを殺したことは間違いありません。
 2 弁護人をお願いできる権利があることは聞きました。お金がないので、国選でお願いします。

甲 野 太 郎 指印

以上のとおり⑤録取して読み聞かせた上、閲覧させたところ、誤りのないことを申し立て、各葉の欄外に指印した上、末尾に署名・指印した。

前 同 日

司法警察員署名押印欄（省略）

【記 述】

- A. ①につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、直ちに犯罪事実の要旨を告げるように求められている。
 イ. ②につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、弁護人を選任することができる旨を告げるように求められている。
 ウ. ③につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、③の1から3までの事項を教示するように求められていない。
 エ. ④につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、被疑者甲野太郎に、弁解の機会を与えるように求められていない。
 オ. ⑤につき、刑事訴訟法の規定上、司法警察員Xは、弁解録取書を作成して、これを読み聞かせた上で、閲覧させることが求められている。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No.41	逮捕の手続	正答率
H23-23	正解	25%
	3	

ア 正しい

203 条 1 項。司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない。本記述では、被疑者甲野太郎は逮捕状に基づいて逮捕されており、203 条 1 項が適用される。そして、司法警察員 X は、203 条 1 項の規定上、直ちに被疑者甲野太郎に対し犯罪事実の要旨を告げるように求められている。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい

203 条 1 項。司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない。本記述では、被疑者甲野太郎は逮捕状に基づいて逮捕されており、203 条 1 項が適用される。そして、司法警察員 X は、203 条 1 項の規定上、直ちに被疑者甲野太郎に対し弁護人を選任できる旨を告げるように求められている。したがって、本記述は正しい。なお、平成 28 年改正法 203 条 3 項では、司法警察職員は、弁護人を選任することができる旨を告げるに当たっては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならないとされる。

ウ 誤っている

203 条 4 項。司法警察員は、203 条 1 項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるにあたっては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の請求をすることができる旨並びに裁判官に対して弁護人の請求をするには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。そして、本記述③ 1 から 3 までの事項は、上記 203 条 4 項で教示が求められている事項である。よって、司法警察員 X は、203 条 1 項により被疑者甲野太郎に対し弁護人を選任できる旨を告げるにあたり、203 条 4 項の規定上、本記述③の 1 から 3 までの事項を教示するように求められている。したがって、本記述は、X が③の 1 から 3 までの事項を教示するように求められていないとしている点で、誤っている。なお、平成 28 年改正前は、203 条 4 項による教示が義務付けられる対象が、37 条の 2 第 1 項の規定する事件について勾留を請求された被疑者に限定されていたが、改正により、かかる事件の限定が削除された。

エ 誤っている

203 条 1 項。司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない。本記述では、被疑者甲野太郎は逮捕状に基づいて逮捕されており、203 条 1 項が適用される。そして、本記述④は、被疑者甲野太郎に対し弁解の機会を与えた旨の記述であり、司法警察員 X は、203 条 1 項の規定上、被疑者甲野太郎に対し弁解の機会を与えるように求められている。したがって、本記述は、X が被疑者甲野太郎に弁解の機会を与えるように求められていないとしている点で、誤っている。

オ 誤っている

司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任できる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければならない（203条1項）。しかし、203条1項は被疑者に対し弁解の機会を与えることを求めているに止まり、同条項の規定上、弁解録取書の作成は求められていない（最判昭 27.3.27 参照）。また、刑事訴訟法上、他に弁解録取書の作成を求める規定もない。本記述⑤は被疑者甲野太郎の弁解録取書を作成した旨の記述であるところ、司法警察員Xは、刑事訴訟法の規定上、弁解録取書を作成することは求められていない。

なお、弁解の機会を与える際には、実務上、被疑者の弁解内容を録取した弁解録取書が作成される（犯罪捜査規範 130 条1項3号）。したがって、本記述は、Xが弁解録取書を作成して、これを読み聞かせた上で、閲覧させることが求められているとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はアとイの2個であり、したがって、正解は肢3となる。

